

1501194-08.2020.8.26.0180

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... Vila Centenário em razão de denúncias de tráfico de drogas e viram o réu indo até a residência indicada na denúncia, pegado algo e saído. Diante disso realizaram a abordagem e localizaram um pedaço de 'crack' em sua posse. Que o réu disse que era viciado e que teria comprado o entorpecente em uma praça de alguns moleques pelo preço de R\$ 10,00.

Os depoimentos dos policiais que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida 9 de Julho. nº 90, . - CENTRO

CEP: 13990-000 - Espírito Santo do Pinhal - SP

Telefone: (19) 3651-5811 - E-mail: pinhaljtec@tjsp.jus.br

1501194-08.2020.8.26.0180 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501194-08.2020.8.26.0180

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

CLODOALDO EVAIR DE AZEVEDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou CLODOALDO EVAIR DE AZEVEDO, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 28 da lei nº 11.343/06 porque em 30/11/2020, por volta das 17:00 horas, na Rua Júlio Maria Ragazoni, nº 90, Vila Centenário, nesta comarca, o acusado trazia consigo para consumo pessoal uma porção de cocaína.

Segundo consta da denúncia, na data dos fatos o réu adquiriu o entorpecente no local acima indicado tendo sido presenciado por policiais civis que procederam a abordagem e apreensão da porção de cocaína adquirida.

O acusado foi citado e ofertou defesa prévia (fls. 59/63).

A denúncia foi recebida em 23 de novembro de 2021 (fls. 64/65).

Como medida de instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu.

O DD Promotor de Justiça, por meio de alegações finais de fls. 69/71, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia e a defesa, por sua vez, requereu às fls. 76/80 a absolvição do acusado por ser apenas usuário de drogas ou, alternativamente, a aplicação da pena de advertência.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido é procedente.

Ao cabo da regular instrução processual que se seguiu, presentes estão a autoria e materialidade delitiva, sendo a condenação medida que se impõe.

A materialidade do delito restou amplamente demonstrada e provada nos autos, tendo em vista o Boletim de Ocorrência de fls. 01/03 e laudo pericial de fls. 35/37.

Quanto à autoria, tem-se que o acusado, tanto em solo policial quanto em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia.

Analisando-se a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, tem-se que a confissão do acusado bem como o harmônico e coeso contexto probatório coligido, mormente em face dos depoimentos prestados em Juízo, justificam a procedência da ação.

Os policiais civis Rodrigo Fenolio Coquieri e Ricardo Domingos Abreu apresentaram relatos coincidentes afirmando que estavam realizando campanha na Vila Centenário em razão de denúncias de tráfico de drogas e viram o réu indo até a residência indicada na denúncia, pegado algo e saído. Diante disso realizaram a abordagem e localizaram um pedaço de 'crack' em sua posse. Que o réu disse que era viciado e que teria comprado o entorpecente em uma praça de alguns moleques pelo preço de R\$ 10,00.

Os depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, dados em Juízo e sob a garantia do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, ainda mais porque se encontram em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos. De se observar, também, que seus depoimentos só não teriam valor probante se restasse evidenciado um interesse particular na persecução criminal, ou então, se a versão dada não tivesse encontrado suporte nos demais elementos de prova, ou se tivessem agido facciosamente, o que não é o caso em apreço.

Suas alegações devem ser aceitas como verdadeira, até que se prove o contrário, vez que, como servidores públicos que são, os policiais militares estavam no exercício do poder de polícia inerente à função pública em que foram investidos, devendo seus depoimentos ser aceitos, mormente porque coerente com os demais elementos de prova carreados aos autos.

Assim, comprovada a autoria e a materialidade do delito de posse de entorpecentes a condenação é de rigor nos exatos termos ora decididos.

Colocadas tais ponderações, passo a fixar a pena.

Para o crime de posse de droga para uso próprio, entre as penas cominadas isolada ou cumulativamente para o delito (artigo 28 da Lei nº 11.343/06), opto por lhe aplicar apenas a de advertência, nos termos do artigo 28, I, da Lei 11.343/06, diante da confissão espontânea do acusado.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra C.E.A. e o CONDENO ao cumprimento da pena de advertência, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, expedindo-se mandado de intimação.

Considerando o montante da pena imposta, a ausência dos requisitos autorizadores de sua prisão cautelar e, ainda, por ter respondido solta ao processo, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lancem o nome da ré no rol dos culpados, oficie-se para suspensão de seus direitos políticos, expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado à fl. 56 e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Espirito Santo do Pinhal, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA